



IL TRIBUNALE DI ROMA
V SEZIONE CIVILE

riunito in camera di consiglio composto dai sig.ri magistrati :

dott. Lorenzo Pontecorvo	Presidente
dott. Elena Fulgenzi	Giudice rel
dott. Maria Lavinia Fanelli	Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO
TRA

Parte_1 , c.f. C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Federica Roiter, in sostituzione del precedente difensore, avv. Cosimo Rillo,
- Ricorrente -

E

Controparte_1 c.f. P.IVA_1 in persona dell'amministratore CP_2 rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Catucci
- Resistente-

CP_2 (c.f. C.F._2 rappresentato e difeso dagli avv.ti Paola Petrarca e Carla Petrarca

Oggetto: Ricorso ex art. 1105 IV comma c.c. e revoca amministratore

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Parte_1 ha adito il Tribunale evocando in giudizio il [...] Controparte_1 e l'amministratore CP_2 in proprio, esponendo di essere comproprietario dell'appartamento di Controparte_1 , CP_1 int. 3; che in data 11.04.22, l'assemblea straordinaria del CP_1 deliberava la revisione delle tabelle millesimali, indicando per l'incarico il Geom Persona_1 ; che dopo sei mesi, invitato dall'attore a fornire informazioni, il Geom. Per_1 riferiva di non avere ancora ricevuto dall'amministratore alcuni documenti necessari all'espletamento dell'incarico; che il successivo 13.10.22, il Geom. Persona_1 comunicava di rinunciare all'incarico, per non aver ricevuto la necessaria collaborazione da parte della committenza; che al momento della proposizione del ricorso l'amministratore non aveva ancora proceduto a dare incarico ad altro professionista, per cui la delibera dell'11 aprile 2022, era rimasta ineseguita; che inoltre l' amministratore CP_2 dall'assunzione della carica di amministratore avvenuta il 6 maggio 2021 , era incorso in una serie di ulteriori e gravi inadempimenti non avendo provveduto a presentare il rendiconto della sua gestione per gli anni 2021 e 2022 e omettendo di dare seguito a quanto concluso dal CTU nella causa civile

n.25818/2021 RG Tribunale civile, sulla necessità di urgenti interventi conservativi riguardanti parti comuni dell'edificio.

Tanto premesso il ricorrente chiede che il Tribunale “ *in conseguenza della mancata esecuzione della delibera assembleare dell'11.04.22, voglia adottare i necessari provvedimenti per la determinazione o revisione delle tabelle millesimali del* Controparte_1

[...] *. Disporre altresì, in conseguenza delle omissioni indicate in ricorso la revoca dell'amministratore* CP_2 *Con vittoria di spese. competenze e onorari di giudizio”*

2. Si è costituito il Controparte_1 eccependo preliminarmente l'improcedibilità della domanda. Successivamente al deposito del ricorso è intervenuta la delibera assembleare del 26 aprile 2023, che ha deciso di nominare un nuovo tecnico per la revisione delle tabelle millesimali , nella persona del geometra Per_2 [...] , approvandone il relativo preventivo. La delibera che si assume non eseguita, è stata, quindi, superata da un'ulteriore delibera in corso di esecuzione per cui il Condominio chiede “*dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse da parte dell'istante, in relazione al deliberato del Condominio e condannare la parte istante alle spese del presente procedimento esclusivamente nel caso di opposizione a tale eccezione.*”

3. Si è costituito anche CP_2 contestando le presunte irregolarità a lui addebitate. Il ricorrente ha prodotto due missive del Geom. Persona_1 le quali dimostrerebbero che la rinuncia all'incarico di quest'ultimo sarebbe avvenuta per la mancata consegna da parte dell'amministratore di documenti necessari per l'espletamento dell'incarico. In realtà dalla comunicazione di interruzione del rapporto inviata all'amministratore (doc.n.6) non si evince alcuna rimostranza del professionista circa la mancata consegna di documenti da parte dell'amministratore, ma il geom. Per_1 riferisce di un venir meno del rapporto di fiducia e l'inciso “come a lei ben noto” si riferisce con ogni probabilità alle comunicazioni precedenti , dove il professionista denunciava le continue pressioni dei signori Pt_1 , che non avevano consentito uno svolgimento sereno e imparziale del proprio lavoro .

Nelle more della pendenza del ricorso è intervenuta la delibera assembleare del 26 aprile 2023, con la quale l'assemblea ha deciso di nominare il nuovo tecnico senza alcuna contestazione da parte dell'odierno ricorrente.

Quanto alla mancata tempestiva convocazione dell'assemblea per la discussione e deliberazione dei consuntivi degli esercizi 2021 e 2022, riguardo il consuntivo esercizio 2022, è evidente che il relativo rendiconto doveva essere presentato ai condomini entro il 30 giugno 2023 e in data 11 maggio 2023, l'amministratore ha portato all'attenzione dei condomini detto consuntivo, unitamente a quello dell'esercizio 2021 .

Per quanto riguarda l'esercizio 2021, egli ha ottenuto il passaggio di consegne dalla precedente amministrazione in data 19 maggio 2021 (cfr.doc.n.3). Detto passaggio di consegne non è stato completo e l'amministratore subentrante, si è ritrovato a dover ricostruire, con grande difficoltà, sia la situazione patrimoniale iniziale del CP_1 , sia le poste delle entrate e uscite di bilancio relative all'esercizio 2021, per cui nessun addebito può muoversi al medesimo sul ritardo rispetto al termine di legge, per la presentazione del consuntivo. Sul presunto comportamento omissivo in relazione all'oggetto del giudizio ex

art.700 c.p.c. tra i condomini **Pt_2** e **Pt_1** , il giudizio in questione è intervenuto tra due parti senza la partecipazione del **CP_1** che quindi non è stato destinatario di alcun ordine diretto al quale il Condominio stesso era tenuto a uniformarsi.

4.Il ricorso inerente la mancata approvazione delle tabelle condominiali è inammissibile mentre non è fondata la richiesta di revoca dell'amministratore.

Come rilevato da condivisibile giurisprudenza di legittimità (cfr. tra le altre Cass.Sez. 2 - , Sentenza n. 18038 del 28/08/2020; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1765 del 17/06/1974) il ricorso all'autorità giudiziaria in sede di volontaria giurisdizione previsto dall'art 1105 quarto comma cod civ, per l'ipotesi in cui non vengano adottati i provvedimenti necessari all'amministrazione della cosa comune, è improponibile quando tra i partecipanti alla comunione si controverta sull'esistenza e sull'estensione di diritti soggettivi. In particolare la Suprema Corte ha affermato che il ricorso ex art. 1105, comma 4 c.c., da parte di ciascun partecipante, può essere adottato per la tutela della comunione rispetto a terzi in funzione conservativa ma non è ammissibile ai fini della sua amministrazione nei rapporti interni tra i comunisti (così Cass. Sez. 3, 08/09/1998, n. 8876; Cass. Sez. U, 19/07/1982, n. 4213) . Il ricorso all'autorità giudiziaria ex art. 1105 c.c. presuppone ipotesi tutte riconducibili ad una situazione di assoluta inerzia in ordine alla concreta amministrazione della cosa comune per mancata assunzione dei provvedimenti necessari in tal senso risolvendosi nell'adozione di atti di volontaria giurisdizione diretti a supplire od integrare, con l'intervento dell'AG, la manchevole attività delle parti nell'amministrazione dei propri interessi.

Le controversie concernenti l'approvazione, la validità , l'efficacia o la modifica delle tabelle millesimali, riguardano, non l'amministrazione della cosa comune, bensì questioni che, essendo relative all'accertamento dei valori millesimali delle quote di proprietà singola, incidono sui limiti dei diritti individuali di ogni singolo condominio e, quindi, il relativo accertamento ha natura contenziosa ed è inapplicabile il rimedio di cui all'art. 1105 c.c.

Quanto alla domanda di revoca dell'amministratore, alla luce delle allegazioni del resistente e dei documenti prodotti, le sue presunte irregolarità non appaiono dimostrate. Il procedimento per la revisione volontaria delle tabelle risulta ritardato dalla rinuncia all'incarico del primo geometra incaricato senza , tuttavia, che nella sua comunicazione di rinuncia si faccia alcun cenno ad una mancata collaborazione dell'amministratore . Alcun serio ritardo vi è stato nell'approvazione del rendiconto 2021 , tenuto conto della data in cui è avvenuto il passaggio di consegne, mentre alcun comando nei confronti del **CP_1** è contenuto nell'ordinanza ex art. 700 c.p.c. su cui si fonderebbe la negligente omissione dell'amministratore nel darvi corso.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del D.m. 55/14 e successivi aggiornamenti

p.q.m.

- dichiara inammissibile il ricorso con riferimento alla domanda di adozione di provvedimenti per la determinazione o revisione delle tabelle millesimali;
- rigetta la domanda di revoca dell'amministratore **CP_2**

- condanna il ricorrente alla rifusione al *CP_1* e a *CP_2* delle spese di lite che liquida per ciascuna parte resistente in Euro 1.500,00 oltre Iva, c.a.p. e rimborso forfettario spese generali disponendo che le somme dovute a *CP_2* siano distratte in favore dei difensori dichiaratisi antistatari

Roma 2 ottobre 2024

Il Presidente
Lorenzo Pontecorvo